

Kupní smlouva

č. SML/ /2025

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Smluvní strany

Kupující:	Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Sídlo/místo podnikání:	Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň
IČ:	44994575
DIČ:	CZ44994575
Bankovní spojení:	KB Brno – město, č. účtu: 100736621 /0100
Jednající osoba:	Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel
Zapsaný:	v rejstříku veřejných výzkumných institucí u MŠMT

(dále jen kupující)

Prodávající:	
Sídlo/místo podnikání:	
IČ:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Jednající osoba:	
Zapsaný v OR:	

(dále jen prodávající)

(dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

Preamble

Kupující realizoval výběrové řízení spočívající v dodávce zboží – „**VR-18-25- Odběrové zařízení pro vzorkování mikročástic ve vodíkovém palivu**“, jehož technické parametry jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 – Technická specifikace (dále jen příloha č. 1), jež tvoří nedílnou součást této smlouvy. Na základě posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedeného výběrového řízení byla kupujícím vybrána nabídka prodávajícího jako nejvhodnější.

Kupující má zájem na dodávce v rozsahu uvedeném v Článku II této smlouvy, přičemž prodávající si je tohoto zájmu kupujícího plně vědom a je připraven, tento zájem kupujícího náležitě uspokojit.

I. Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při dodávce Odběrové zařízení pro vzorkování mikročástic ve vodíkovém palivu s příslušenstvím. Zařízení bude využito v rámci aktuálně řešených projektů zaměřených na zavádění nových metod stanovení koncentrací nečistot ve vodíkovém palivu a jiných výzkumných aktivitách.
2. Proávající se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy. Proávající prohlašuje, že jím poskytované plnění je prosto práv třetích osob a že plněním této smlouvy neporušuje autorská nebo průmyslová práva třetích osob nebo jiná obdobná práva třetích osob. Pokud by toto prohlášení prodávajícího neodpovídalo skutečnosti, je kupující oprávněn

požadovat po prodávajícím náhradu škody, která mu vznikla porušením práv třetích osob a uplatňováním jejich nároků s tím spojených, v plné výši.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem zakázky je dodávka zařízení Odběrové zařízení pro vzorkování mikročástic ve vodíkovém palivu s příslušenstvím.
2. Předmětem smlouvy je tedy: prodej a koupě 1 ks (slovy: jednoho kusu) nového a nepoužitého zařízení s příslušenstvím (dále „předmět koupě“, nebo „zboží“) – jehož technická specifikace je podrobně upravena v příloze č. 1 – technická specifikace, jeho doprava do místa plnění, vybalení do určených prostor Kupujícího, předvedení jeho funkčnosti spolu s technickým a aplikačním zaškolením pracovníků kupujícího v ovládání předmětu koupě, je-li to použitelné i aktualizace softwaru po dobu záruční doby specifikované v čl. VI. této smlouvy. Prodávající se dále zavazuje po splnění podmínek této smlouvy převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě.
3. Současně s dodávkou celého předmětu koupě předá prodávající kupujícímu záruční listy, návody a ostatní dokumenty nutné pro nakládání s předmětem plnění. Návody budou dodány v českém jazyce. Kupující se zavazuje za podmínek stanovených touto kupní smlouvou řádně splněný předmět plnění, včetně průvodních dokladů, převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu dle článku IV. této kupní smlouvy a způsobem podle článku IV. této kupní smlouvy.
4. Předmět koupě uvedený v čl. II této smlouvy prodávající dodá kupujícímu, nainstaluje, uvede do provozu, vyzkouší jeho plnou funkčnost a zaškolí pracovníky kupujícího v souladu s čl. II této smlouvy.
5. Předmět koupě bude splňovat veškeré požadované parametry a bude vykazovat vymíněné vlastnosti tak, jak je uvedeno v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje řádně dodat předmět plnění do čtyř (4) měsíců ode dne podpisu této smlouvy, nejpozději však do 15. prosince . 2025, nebo i dříve dohodne-li se tak s kupujícím. Prodávající oznámí kupujícímu datum a čas dodání zboží nejméně tři pracovní dny předem.
2. K převzetí a předání předmětu smlouvy dochází okamžikem faktického předání předmětu koupě v místě plnění dle této smlouvy, stvrzeného dodacím listem, nebo jiným obdobným dokladem osvědčujícím převzetí zboží kupujícím.
3. Místem plnění této smlouvy je sídlo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Líšeňská 2657/33a, Brno, PSČ 636 00.
4. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě dle čl. II této smlouvy se považuje za splněný v okamžiku kdy budou splněny veškeré tyto podmínky:
 - a) předmět koupě bude řádně a včas předáno kupujícímu včetně příslušné dokumentace
 - b) předmět koupě bude řádně a včas nainstalováno, uvedeno do provozu a vyzkoušeno jeho plná funkčnost
 - c) řádně a včas bude provedeno zaškolení zaměstnanců kupujícího
 - d) předmět koupě bude protokolárně převzato kupujícím.
5. Po předání předmětu koupě bude vyhotoven předávací protokol o předání a převzetí předmětu plnění.

IV. Cena a platební podmínky

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu vzájemně dohodnutou kupní cenu:

Zařízení	Počet [ks]	cena bez DPH [Kč]	Cena celkem včetně DPH (21%) [Kč]
Odběrové zařízení pro vzorkování mikročásteček ve vodíkovém palivu	1 set	,- Kč	,- Kč

DPH bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Cena je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH. Cena zahrnuje všechny nutné náklady prodávajícího.

2. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude v ní uvedeno číslo smlouvy kupujícího.
3. Fakturace bude uskutečněna na základě faktury vystavené prodávajícím po dodání zboží dle článku III. odst. 2 této smlouvy a po umožnění kupujícímu si dodané zboží řádně prohlédnout.
4. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je kupující oprávněn fakturu prodávajícímu vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu kupujícího a poukázána ve prospěch účtu prodávajícího.
6. Kupující nepřipouští překročení sjednané kupní ceny vyjma změny sazby DPH.

V. Smluvní pokuty

1. V případě, že prodávající nedodrží dobu dodání zboží, sjednanou dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1% kupní ceny příslušné položky za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů od doručení jejího vyúčtování povinné smluvní straně z této smluvní pokuty na číslo účtu uvedené v této výzvě.
3. Ujednáními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu případně způsobené škody, kterou je kupující oprávněn požadovat vedle smluvní pokuty v plné výši.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající se zavazuje, že zboží, dodané a předané podle této smlouvy, je ke dni předání zboží plně funkční, bezvadné, splňuje technické parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a má odpovídající jakost a provedení. Za tento závazek nese prodávající plnou odpovědnost.
2. Prodávající se tak zavazuje k poskytnutí záruky za jakost zboží v délce trvání uvedené pro každou dodanou položku v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud v technické specifikaci u některé z položek záruka uvedena není, pak se prodávající zavazuje k poskytnutí záruky za

jakost v délce 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží kupujícím.

3. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody.
4. Prodávající se zavazuje přebírat od kupujícího zboží dle této smlouvy do servisu v místě plnění v rámci záručního servisu zdarma a vyřizovat reklamaci v rámci záručního servisu zcela zdarma.
5. Oznamování záručních vad a potřeby záručního servisu, je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu na následujících kontaktních spojeních:
 - a) Kontaktní osoba:.....
 - b) Tel. č.
 - c) E-mail:.....
6. Prodávající se zavazuje nejpozději do 48 hodin od uplatnění reklamace kupujícím reklamované vady prověřit a zahájit práce s odstraněním reklamovaných vad. Jestliže nebude prodávající schopen vzniklé závady odstranit do 7 pracovních dnů od zjištění rozsahu reklamovaných závad, dodá kupujícímu náhradní adekvátní zařízení, které funkčně nahradí vadnou část systému, a to do doby zprovoznění vadné části zboží, případně celého zboží. V případech, kdy prodávající nepřistoupí k vyřízení reklamačního nároku kupujícího dle této smlouvy, je kupující oprávněn k odstranění reklamované vady třetí odbornou osobou, přičemž náklady spojené s takovou opravou půjdou plně k tíži prodávajícího, kdy prodávající se tímto zavazuje takovéto náklady na odstranění vady kupujícímu uhradit na účet uvedený ve výzvě k plnění, a to do tří pracovních dnů ode dne doručení.
7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat předmět smlouvy pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

VII. Odpovědnost za vady

1. Je-li dodáno zboží s vadou, kupující má právo:
 - a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějícího zboží
 - b) na odstranění vady opravou zboží
 - c) na odstoupení od smlouvy
 - d) na přiměřenou slevu z kupní ceny.
2. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolí bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
3. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem odpovídající jeho právu na slevu.
4. Pro účely této smlouvy se považuje zboží za vadné, pokud nemá vlastnosti a/nebo technické parametry stanovené touto smlouvou a/nebo není možné jej řádně užívat z důvodu jeho omezené funkčnosti. Vadou je i plnění prostřednictvím jiného zboží, nebo vady v dokladech nutných pro používání zboží.

VIII. Podmínky dodání předmětu plnění

1. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem protokolárního převzetí zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem uhrazení kupní ceny dle podmínek této smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je dle § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je povinen umožnit kontrolním orgánům v rámci kontroly přístup k veškeré dokumentaci týkající se této smlouvy a souvisejícího výběrového řízení, a to alespoň do roku 2035, neukládá-li některý právní předpis lhůtu delší. Dokumentací se míní též případné smlouvy a související dokumenty, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za

předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád). Prodávající se zavazuje, že zajistí, aby povinnosti dle tohoto článku vázaly i všechny jeho subdodavatele.

2. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), nejméně však do roku 2035.
3. Prodávající se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od kupujícího v souvislosti s plněním smlouvy.
4. Otázky touto smlouvou neřešené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
5. Tato Smlouva je vyhotovena v takovém počtu stejnopisů, aby každá Smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení. V případě, že je tato Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory prvotně dohodou. Pro případné soudní spory se zakládá příslušnost soudu dle sídla kupujícího, rozhodným právem je právo ČR.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků podepsaných k tomu oprávněnými zástupci prodávajícího a kupujícího. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že jsou seznámeny s obsahem smlouvy a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
9. Prodávající bere na vědomí, že v souladu s § 147a zákona o veřejných zakázkách kupující jako zadavatel veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných budoucích dodatků bude uveřejněna v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouvu v registru smluv uveřejní kupující. Prodávající prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje jeho obchodní tajemství, osobní údaje osob na straně prodávajícího, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno uveřejnit.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace

V dne.....

.....

V Brně dne.....

.....

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., MBA, ředitel